



CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS QUE CELEBRAN POR UNA PARTE GRÜNENTHAL DE MÉXICO, S.A. DE C.V., (A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ COMO EL "CLIENTE"), REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR MAURICIO ALFREDO RODRÍGUEZ GONZÁLEZ Y WLADIMIR SVIERCOVICH PASQUEL, Y POR LA OTRA PARTE BETTERFLY MÉXICO, S.A. DE R.L. DE C.V., (A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ COMO EL "PRESTADOR" Y JUNTO CON EL CLIENTE, LAS "PARTES"), REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR FRANCISCO RIVEROS CANTUARIAS, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

Mr

mr

WS

### DECLARACIONES:

I. El Prestador declara a través de su representante y bajo protesta de decir verdad:

a) Que es una sociedad constituida de conformidad con las leyes de los Estados Unidos Mexicanos ("México"), como consta en la escritura pública número 36-867, de fecha 8 de diciembre de 2021, otorgada ante la fe del licenciado Antonio López Aguirre, titular de la Notaría Pública número 250, inscrita en el Registro Público de Comercio de la Ciudad de México.

b) Que su representante en este acto cuenta con facultades y poderes suficientes para celebrar el presente Contrato, como consta de la escritura pública referida en la declaración a) anterior, facultades y poderes que esta fecha no le han sido revocados ni limitados en forma alguna.

c) Que se encuentra inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes con RFC: BME2112082P3

d) Que presta servicios y que cuenta con diversos clientes y que es totalmente independiente del Cliente.

e) Que se dedica a la prestación de servicios de promoción de bienestar de las personas y organizaciones y sus colaborados a través de la Plataforma (según dicho término se define en el Anexo "1"), ofreciendo actividades de bienestar, beneficios, seguros, incentivos y ayuda a la comunidad por medio de diversas causas de impacto social, siempre a través de la promoción de la vida sana, activa, el deporte y la salud, estando dichos servicios enfocados a una función y área específica y que cuenta con experiencia en la prestación de los Servicios.

f) Que el presente Contrato: (a) no implica ni conlleva de manera alguna que vaya a proporcionar y/o poner a disposición del Cliente trabajador o empleado alguno; y (b) que los servicios serán prestados fuera de las instalaciones del Cliente.

g) Que cuenta con elementos y recursos, materiales y humanos, propios suficientes, sujetos a su mando directo y subordinación para hacer frente a sus obligaciones como

patrón con respecto a todos y cada uno de sus trabajadores, especialmente con respecto a su(s) trabajador(es) que asignará para la prestación de los Servicios objeto de este Contrato, que todos y cada uno de sus trabajadores se encuentran debidamente inscritos en el Instituto Mexicano del Seguro Social ("IMSS"), siendo su Registro Patronal ante el IMSS el número Y6111850100. Mr  
mr

h) Que al momento de celebrar este Contrato se encuentra al corriente en el cumplimiento de todas y cada una de sus obligaciones fiscales, laborales y de seguridad social y que cuenta con toda la documentación requerida para acreditarlo.

i) Que será la única Parte de este Contrato que instruirá y dirigirá a sus trabajadores que asigne para la prestación de los Servicios y que en materia laboral y de subordinación, los mismos solamente podrán acatar órdenes, dirección y directrices del Prestador.

II. El Cliente declara a través de sus representantes:

a) Que es una sociedad constituida de conformidad con las leyes de México.

b) Que sus representantes en este acto cuentan con las facultades y poderes suficientes para celebrar el presente Contrato, facultades y poderes que a la fecha no les han sido revocados ni limitados en forma alguna.

c) Que su actividad económica preponderante es la comercialización de medicamentos y productos para la higiene y salud y no el objeto materia de los Servicios amparados por este Contrato.

d) Que no desea ni requiere que el Prestador le proporcione y/o ponga a disposición empleado o trabajador alguno.

e) Que requiere que le presten los Servicios objeto del presente Contrato.

Las Partes reconociéndose mutua y recíprocamente la personalidad y representación con que se ostentan y en atención a las declaraciones manifestadas anteriormente, mismas que en forma no limitativa constituyen el motivo determinante de la voluntad de las Partes para celebrar el presente Contrato, se obligan a las siguientes:

### CLÁUSULAS:

#### **PRIMERA. OBJETO.**

1.1 El Prestador se obliga a prestar al Cliente los servicios que se detallan en el **Anexo "1"** del presente Contrato (en adelante conjuntamente denominados como los "Servicios"). Por su parte, el Cliente está de acuerdo en recibir los Servicios conforme a los términos de este Contrato y cada anexo de éste.

Para el caso de que el Cliente solicite Servicios adicionales al Prestador, se deberá generar una cotización con las especificaciones solicitadas por aquél. En dicho caso, el Cliente deberá aprobar en un lapso de 10 (diez) días naturales la cotización correspondiente, para posteriormente generar una orden de compra, la cual deberá contener los detalles de dicho Servicio. Las Partes consienten y están de acuerdo en que el Prestador no podrá prestar Servicio alguno que no esté especificado en este Contrato o bien que no haya sido previamente aprobado por el Cliente.

Mr  
mr

1.2 El Prestador no tendrá derecho a recibir contraprestación alguna por los Servicios que no hayan sido previamente aprobados por el Cliente y que no hayan sido efectivamente prestados en su totalidad y/o que no estén específicamente previstos en este Contrato.

1.3 En caso de que el Cliente haya emitido o emita una orden de compra en relación con los Servicios, las Partes acuerdan que los términos y condiciones de este Contrato aplicará a la misma y en el entendido de que en caso de inconsistencia entre lo previsto en dicha Orden de Compra y el clausulado del presente Contrato, prevalecerá el clausulado del presente Contrato, pero solo en la medida de la inconsistencia.

1.4 El Prestador prestará los Servicios en forma independiente, por lo que no estará subordinado al Cliente de manera alguna.

1.5 El Prestador se obliga a prestar los Servicios en los plazos y términos descritos en el **Anexo "1"**, lo cual es de vital importancia para el Cliente.

## **SEGUNDA. CONTRAPRESTACIÓN.**

2.1 Como precio por todos los Servicios a que se refiere este Contrato, el Cliente pagará al Prestador el precio referido en el **Anexo "1"** más el correspondiente Impuesto al Valor Agregado (en lo sucesivo la "Contraprestación"). El pago de la Contraprestación se llevará a cabo por parte del Cliente dentro de los 60 (sesenta) días naturales siguientes, a la fecha de presentación de la(s) correspondiente(s) factura(s)/cfdi(s) libre(s) de errores y que reúna los requisitos fiscales establecidos en la legislación vigente al momento de la emisión de la(s) factura(s) correspondiente(s), en el entendido que, todos los pagos estarán sujetos a la previa entrega por parte del Prestador de la(s) factura(s) correspondiente(s) libre(s) de errores y que reúna los requisitos fiscales de ley.

Asimismo, el Prestador acepta que en cualquier momento el Cliente podrá solicitar reembolso de las cantidades correspondientes a las actividades o servicios que no hayan sido efectivamente prestados y revisar la manera en que se están prestando los Servicios y en caso de que no esté de acuerdo en la manera con la que se prestan los Servicios o en caso de que detecte algún error o incongruencia, notificará por escrito al Prestador de este hecho a efecto de que corrija los Servicios a satisfacción del Cliente sin costo adicional y en un plazo de 2 (dos) días naturales siguientes a la notificación que al efecto le haga el Cliente.

En caso de que, una vez transcurrido el plazo de remediación de 2 (dos) días naturales estipulado en el párrafo anterior:

- (i) Los Servicios prestados por el Prestador hayan sido subsanados en tiempo, pero el Cliente manifieste insatisfacción con los mismos, las Partes acuerdan lo siguiente:

*MR*  
mr

- a. El Cliente notificará por escrito su insatisfacción al Prestador en el momento en que los Servicios sean entregados o a más tardar al día hábil siguiente, detallando los aspectos específicos que considera deficientes en los Servicios prestados;
- b. Ambas Partes se comprometen a reunirse dentro de los 2 (dos) días hábiles siguientes a la notificación para discutir los pormenores de la insatisfacción y buscar una solución en conjunto, y
- c. En el transcurso de la reunión, el Cliente tendrá a su discreción la decisión de proceder o no a pagar por dichos Servicios corregidos. En caso de que se llegue a un acuerdo, se establecerán los términos de pago y los ajustes necesarios para satisfacer las expectativas del Cliente.

No obstante lo anterior, el Cliente conservará en todo momento el derecho de proceder con la rescisión y/o terminación anticipada del Contrato sin responsabilidad adicional si la insatisfacción persiste después de la reunión y no se alcanza un acuerdo satisfactorio. La rescisión no eximirá al Prestador de su obligación de entregar cualquier documentación o propiedad intelectual correspondiente, según lo establecido en las demás cláusulas del presente Contrato.

- (ii) En caso de que el Prestador no subsane el incumplimiento antes mencionado en el plazo indicado, el Cliente estará facultado, sin responsabilidad, para no proceder con el pago de dicho Servicio incumplido, salvo que el Prestador realice la devolución correspondiente por el Servicio que esté incompleto o incorrecto de manera inmediata. En caso de devolución y subsanación adecuada, el CLIENTE podrá proceder con el pago por dicho Servicio. Esta opción se regirá por los términos y condiciones establecidos en el presente Contrato, sin requerir intervención judicial previa para su aplicación.

Lo anterior sin perjuicio del derecho que tiene el Cliente de Rescindir el presente Contrato y/o reclamar los daños y perjuicios correspondientes, sin necesidad de juicio y/o declaración judicial previos.

Todo lo anterior, es sin perjuicio de los derechos y recursos disponibles para ambas Partes según lo establecido en otras secciones del Contrato o en virtud de la ley

aplicable.

*MR*  
mr

2.2 Los pagos se realizarán mediante cheque nominativo, depósito o transferencia a la cuenta bancaria del Prestador que a continuación se señala, o mediante cualquier otro medio permitido por la legislación aplicable:

**Titular: Betterfly México, S. de R.L. de C.V.**

**Número de cuenta: 65-50916894-0**

**CLABE: 014180655091689403**

**Banco: Santander, S.A.**

2.3 Salvo que el Cliente acuerde lo contrario previamente y por escrito, todos los gastos en los que incurra el Prestador en la prestación de los Servicios serán por cuenta exclusiva del Prestador y ya están incluidos en la Contraprestación.

Cuando por necesidades de los Servicios y a solicitud expresa del Cliente, se requiera algún Servicio adicional a lo pactado en el presente Contrato, el Prestador deberá presentar al Cliente un presupuesto por dichos Servicios adicionales o extraordinarios para su aprobación previo a la prestación de Servicios adicionales o extraordinarios, de lo contrario el Cliente no pagará cantidad alguna por dichos Servicios. Para tales efectos, los Servicios adicionales deberán de convenirse por las partes mediante acuerdo escrito y se sujetarán a los términos y condiciones pactadas en el presente Contrato.

2.4 Las Partes acuerdan que el Cliente podrá compensar cualquier cantidad que el Prestador le llegase a adeudar por cualquier concepto contra cualquier pago que el Cliente esté obligado a realizar de conformidad con el presente Contrato.

### **TERCERA. LUGAR DE PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS.**

3.1 El Prestador prestará los Servicios en el(los) lugar(es) que se requieran de conformidad con la naturaleza de los mismos, pero principalmente en sus instalaciones.

3.2 Solamente cuando la naturaleza de los Servicios amerita y justifique que empleados asignados únicamente por el Prestador tengan que entrar en las instalaciones del Cliente, lo cual en todo caso será de manera esporádica, limitada a una horas y de ninguna manera continua, tendrán: (a) que acatar todas las normas de seguridad e higiene aplicables y deberán registrar sus entradas y salidas en las bitácoras que indique el Cliente, y (b) cada vez que así lo requiera el Cliente, antes de su entrada, deberán acreditar que se encuentran dados de alta e inscritos por el Prestador ante el IMSS.

### **CUARTA. VIGENCIA.**

4.1 El presente Contrato tendrá una vigencia de 12 meses (doce) meses contados a partir de la fecha de su firma (el "Plazo"), o bien hasta que se concluyan los Servicios establecidos en el Anexo "1", lo que suceda primero. Toda renovación y/o prórroga del Plazo deberá requerir el consentimiento previo y por escrito firmado por ambas Partes, con cuando menos 30 (treinta) días naturales de anticipación a la fecha de término.

4.2 No obstante lo previsto en el inciso 4.1 anterior, las Partes acuerdan y consienten que el Cliente podrá, en cualquier momento durante el Plazo y en su caso cualquiera de sus renovaciones y/o prórrogas, sin causa, por conveniencia y sin responsabilidad, dar por terminado el presente Contrato total o parcialmente dando un simple aviso por escrito al Prestador con por lo menos 30 (treinta) días naturales de anticipación a la fecha efectiva de terminación, en cuyo caso el Prestador se obliga a prestar los Servicios que se encuentren pendientes de ejecución hasta la fecha efectiva de terminación y el Cliente se obliga a pagar al Prestador el precio proporcional de los mismos hasta la fecha efectiva de terminación.

MR  
mr

4.3 No obstante lo previsto en el inciso 4.1, en el supuesto de que durante el Plazo o cualquiera de sus renovaciones y/o prórrogas: (i) el Prestador entre en carácter de deudor en un procedimiento concursal, concurso mercantil, quiebra y/o suspensión de pagos; o (ii) entre en vigor una reforma o cambio a la ley y como consecuencia del mismo se vea afectada la relación contractual entre el Prestador y el Cliente; el Cliente podrá dar por terminado el presente Contrato durante el Plazo o cualquiera de sus renovaciones y/o prórrogas, sin responsabilidad alguna, dando un simple aviso por escrito al Prestador con por lo menos 10 (diez) días naturales de anticipación a la fecha efectiva de terminación, en cuyo caso el Cliente se obliga a liquidar al Prestador los Servicios efectivamente prestados hasta la fecha de terminación y los adeudos que en su caso correspondan.

4.4 El Prestador se obliga a prestar los Servicios en tiempo, de conformidad con el calendario descrito en el "Anexo 1" del presente Contrato, siempre que el Cliente cumpla con los tiempos de revisión y de entrega de la información acordados previamente por las Partes.

#### **QUINTA. SECRETO INDUSTRIAL.**

5.1 El Prestador reconoce que la información que el Cliente le proporcione o sobre la que tenga acceso en virtud del presente Contrato, incluyendo cualquier Anexo será considerada como información confidencial (la "Información Confidencial"), misma que constituye un secreto industrial en los términos del artículo 163 y demás relativos de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, por lo que deberá ser tratada por el Prestador con carácter confidencial, en consecuencia se obliga a no divulgarla ni revelarla a tercero alguno sin la previa autorización por escrito del Cliente. Asimismo, el Prestador se obliga a no usar la Información Confidencial para un fin distinto al cumplimiento de sus obligaciones conforme al presente Contrato. Esta obligación de confidencialidad continuará vigente inclusive una vez terminado el presente Contrato por cualquier causa hasta que la Información Confidencial deje de serlo de conformidad con la legislación aplicable o por un plazo mínimo de 5 (cinco) años, lo que resulte posterior.

5.2 Todo derecho de propiedad industrial o intelectual, incluyendo de manera no limitativa nombres comerciales, marcas, derechos de autor, de imagen, etc., propiedad

del Cliente continuarán en todo momento como propiedad del Cliente, sin que el Prestador tenga derecho alguno sobre ellos. A la terminación del presente Contrato por cualquier causa o a requerimiento del Cliente, el Prestador se obliga a devolver al Cliente todos y cada uno de los materiales, diseños, programas e información en general que el Cliente le haya proporcionado para la prestación de los Servicios.

MR  
mr

5.3 Todo material y la materialización de los Servicios que resulten de la prestación de los Servicios, serán propiedad exclusiva del Cliente y considerados como “obra por encargo” conforme a la legislación aplicable. En virtud de lo anterior, el Prestador está de acuerdo en que no tendrá derecho a recibir contraprestación o regalía alguna derivado de ello. Si por cualquier causa, cualquiera de dichos derechos corresponde al Prestador, éste en este acto los cede de manera gratuita, incondicional, irrevocable y a perpetuidad o por el mayor plazo previsto en la ley aplicable al Cliente, quien por su parte acepta dicha cesión.

5.4. No obstante lo anterior, el Cliente reconoce que todo el contenido de la Plataforma (según dicho término se define en el Anexo 1 del presente Contrato) es de propiedad exclusiva del Prestador. En virtud de lo anterior, el Cliente no tendrá responsabilidad alguna respecto al contenido, operación, funcionamiento o cualquier aspecto relacionado con dicha Plataforma.

Asimismo, el Prestador se obliga a sacar en paz y a salvo al Cliente y/o sus representantes o directivos, derivado de cualquier reclamación, demanda, acción legal o procedimiento judicial o extrajudicial iniciado por los Participantes (según dicho término se define en el Anexo 1 del presente Contrato) o por terceros, derivado de cualquier afectación, ya sea directa o indirecta, ocasionada por el contenido, fallas, omisiones, interrupciones, intermitencias, mal funcionamiento o cualquier otro aspecto relacionado con la Plataforma.

#### **SEXTA. MATERIALES.**

6.1 El Prestador se obliga a proporcionar a su personal a su propio costo y cargo, todos los materiales, equipo, herramientas y consumibles necesarios para la prestación de los Servicios.

6.2 Adicionalmente, el Prestador reconoce y acepta que el Cliente bajo ninguna circunstancia tiene obligación de proporcionar, de manera no limitativa, herramientas de trabajo, equipo y/o transporte a los empleados del Prestador.

#### **SÉPTIMA. INDEPENDENCIA DE LAS PARTES.**

7.1 Las Partes están de acuerdo en que la relación entre ellas es de prestador de servicios independientes, por lo que el Prestador no proporciona o pone a disposición del Cliente empleado o trabajador alguno.

7.2 Las Partes acuerdan que el Prestador no podrá obligar, ni actuar en nombre y representación o por cuenta del Cliente, por lo tanto, en ningún caso el Prestador podrá



obligar contractualmente al Cliente con terceros.

7.3 El Prestador se obliga a no llevar a cabo publicidad y/o divulgación alguna respecto a su relación con el Cliente y/o respecto al presente Contrato sin contar con la previa autorización por escrito del Cliente, y, en caso de que el Cliente otorgue la misma, el Prestador se obliga de todas maneras a no divulgar información de terceros y/o Información Confidencial alguna.

Mr  
mr

#### **OCTAVA. NO RELACIÓN LABORAL.**

8.1 El Prestador manifiesta expresamente que cuenta con elementos propios suficientes para llevar a cabo sus actividades y cumplir con las obligaciones en relación con sus trabajadores. El Prestador es y será el único responsable del cumplimiento de todas y cada una de sus obligaciones laborales y de seguridad social en relación con sus trabajadores en especial respecto al o a los trabajadores que asigne a la prestación de los Servicios.

8.2 Es obligación exclusiva del Prestador, obligándose de manera escrupulosa a cumplir en todo momento y de manera puntual, continua y permanente, de manera enunciativa mas no limitativa, a todo lo siguiente: (i) cubrir a su personal todos sus salarios y todas las prestaciones que en derecho les correspondan tales como salario, vacaciones, aguinaldo, prima vacacional, prima dominical, en su caso participación de los trabajadores de las utilidades, SAR, etc.; (ii) inscribir y mantener inscrito a todo su personal y trabajadores ante el IMSS, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y el INFONACOT, pagando las cuotas correspondientes de conformidad con la legislación aplicable, y (iii) cumplir en tiempo y forma con todas y cada una de sus obligaciones como patrón, incluyendo de manera no limitativa conforme a lo previsto en la Ley del Seguro Social, la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro y demás leyes y disposiciones legales relativas y aplicables. Asimismo, el Prestador será único responsable ante el IMSS, Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, INFONACOT y demás instituciones y autoridades competentes, incluyendo ante cualquier riesgo de trabajo y/o accidente y/o incapacidades del personal y trabajadores.

8.3 El Prestador se obliga a sacar en paz y a salvo al Cliente y, en su caso, a indemnizar al Cliente de cualquier demanda, reclamación, denuncia o querella presentada por cualquier trabajador del Prestador en contra del Cliente, sus directores, gerentes, administradores, funcionarios, empleados o partes relacionadas por los motivos señalados en la presente cláusula.

8.4 En caso de que el Cliente sea demandado por algún trabajador del Prestador y/o por una causa u omisión imputable al Prestador, el Prestador expresamente consiente que el Cliente podrá retener cualesquiera contraprestaciones que adeude o deba pagar al Prestador conforme al presente Contrato y adicionalmente podrá aplicar dichas retenciones directamente para hacer frente a dicha demanda, incluyendo para cubrir



todo gasto y/o indemnización que ello le ocasione; lo anterior sin responsabilidad para el Cliente. La retención durará hasta que se exima de responsabilidad al Prestador.

*mr*  
mr

8.5 El Prestador expresamente reconoce y acepta que es y será el único responsable: (i) de los accidentes de trabajo y de las enfermedades profesionales que sufra su personal y trabajadores con motivo o en el ejercicio del trabajo que ejecuten, obligándose a pagar la indemnización correspondiente; y (ii) del daño que causen sus trabajadores, aunque no obren ilícitamente, con motivo de la prestación de los Servicios.

8.6 El Prestador será la única persona que asignará y dirigirá a sus trabajadores mediante los cuales prestará los Servicios, trabajadores que deberán reportar exclusivamente al Prestador sobre sus actividades.

#### **NOVENA. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES Y PATRONALES.**

9.1 Cada Parte se obliga a cumplir en tiempo y forma con todas sus obligaciones conforme a lo previsto en la legislación fiscal aplicable.

9.2 El Prestador se obliga a proporcionar al Cliente dentro de los cinco días naturales siguientes a que éste lo solicite, una copia de toda la información y documentación que acredite el cumplimiento por parte del Prestador de sus obligaciones patronales.

#### **DÉCIMA. RESCISIÓN.**

10.1 Las Partes acuerdan que, si el Cliente incumple con cualquiera de sus obligaciones derivadas del presente Contrato, el Prestador dará aviso por escrito al Cliente para que éste pueda subsanar dicho incumplimiento dentro de los 20 (veinte) días naturales siguientes a partir de la fecha en que reciba la notificación. En caso de que el Cliente no subsane dicho incumplimiento dentro del plazo antes mencionado, el Prestador podrá rescindir el presente Contrato.

10.2 Las Partes acuerdan que, si el Prestador incumple con cualquiera de sus obligaciones derivadas del presente, y una vez pasado los 20 (veinte) días arriba señalados, el Cliente podrá rescindir el presente Contrato de pleno derecho dando un simple aviso por escrito al Prestador y sin necesidad de declaración o sentencia judicial previa para ello, rescisión que surtirá efectos a la fecha del aviso correspondiente, en cuyo caso el Cliente se obliga a liquidar al Prestador los Servicios efectivamente prestados hasta la fecha de terminación y los adeudos que en su caso correspondan.

10.3 En caso de que se produzca una rescisión y/o terminación anticipada del presente Contrato, ya sea por cualquier causa, el Prestador se compromete a realizar las siguientes acciones:

- **Entrega de Documentación Relacionada con los Servicios:**

El Prestador deberá proporcionar al Cliente, en un plazo no mayor a 10 (diez) días hábiles a partir de la fecha de terminación o rescisión, cualquier documento que sea propiedad del Cliente y aquella documentación que haya sido generada

o utilizada con motivo o durante la vigencia del Contrato, que resulte ser propiedad del Cliente.

- **Cese del Uso de Marcas del Cliente:**

El Prestador se compromete a dejar de utilizar inmediatamente cualquier marca, MR <sup>mr</sup> logotipo, nombre comercial o identificador visual perteneciente al Cliente en todas sus formas, tanto en medios digitales como físicos. Esto aplicará a partir de la fecha de notificación de terminación o rescisión.

Ambas Partes acuerdan cumplir con estas disposiciones de manera diligente y colaborar de buena fe para asegurar una transición en amigable acuerdo y sin retrasos, en caso de terminación o rescisión del Contrato.

## **DÉCIMA PRIMERA. INFORMES Y AUDITORÍAS.**

Sin perjuicio de las obligaciones a cargo del Prestador, asumidas en el presente Contrato, el Prestador se obliga a llevar a cabo lo siguiente:

### **1) INFORMES PERIODICOS:**

El Prestador se compromete a proporcionar al Cliente acceso a la Plataforma, mediante la creación de un usuario con privilegios de administrador, con el fin de que el Cliente pueda solicitar informes, consultar y monitorear la actividad de la Plataforma de forma constante. Dicho acceso permitirá al Cliente visualizar los siguientes datos y métricas, entre otros (los “**Informes Periódicos**”), a saber:

1. Porcentajes de tráfico y movimientos generados en la Plataforma, y
2. Número de Usuarios (según dicho término se define en el Anexo 1 del presente Contrato) que están ingresando y utilizando alguno de los servicios de la Plataforma.

El acceso proporcionado incluirá la capacidad de generar reportes en todo tiempo (semanales, mensuales y/o trimestrales), sobre: Actividades, desafíos y rankings, así también el uso de los beneficios, recomendaciones personalizadas y visibilidad de impacto generado.

Este servicio de acceso y generación de reportes será proporcionado sin costo adicional alguno para el Cliente.

Los informes contendrán información relevante y precisa relacionada con los resultados obtenidos y cualquier otro dato que el Cliente considere esencial y sea precisado en la solicitud, para evaluar la efectividad de los Servicios prestados. Ambas Partes acuerdan colaborar de manera proactiva y efectiva para garantizar la transparencia y la comprensión mutua de los resultados obtenidos.

En caso de que los informes revelen discrepancias significativas entre lo planificado y lo ejecutado, ambas Partes acordarán tomar las medidas correctivas de manera conjunta para optimizar el rendimiento de los Servicios, así como el plazo para su implementación y entrega, mismas que no podrán exceder de 30 (treinta) días naturales. En caso de que las discrepancias se deben a acciones u omisiones imputables al Prestador, los costos que generen dichas medidas correctivas, serán a cargo del mismo Prestador, sin que se pueda repercutir algún costo al Cliente salvo que hayan acordado por escrito asumir en conjunto las mismas.

Mr  
mr

## **2) AUDITORÍAS:**

Con la finalidad de garantizar la transparencia y calidad en la ejecución de los Servicios, el Cliente se reserva el derecho de solicitar una auditoría y/o la supervisión al Prestador en cualquier momento. Este derecho podrá ser ejercido mediante una notificación escrita al Prestador, proporcionando un aviso previo de al menos 10 (diez) días hábiles previos a la ejecución de la misma. La auditoría y supervisión tendrán como objetivo verificar la información relacionada con la ejecución y prestación de los Servicios contratados.

El Prestador se compromete a cooperar plenamente con la auditoría y supervisión, proporcionando acceso a la información pertinente, facilitando la revisión de registros, y permitiendo la presencia y accesos de personal o representantes del Cliente durante el proceso en días y horas laborales. La auditoría y supervisión podrán abordar, entre otros aspectos, la precisión de los informes mensuales, el cumplimiento de los términos del Contrato, y la calidad general de los Servicios prestados.

Ambas Partes acuerdan que la auditoría y supervisión se llevarán a cabo de manera razonable y proporcional a la complejidad de los Servicios. En caso de identificarse irregularidades o incumplimientos sustanciales, las Partes colaborarán para implementar las correcciones necesarias y acordar las medidas correctivas convenientes y a satisfacción del Cliente.

La realización de una auditoría y supervisión conforme a esta cláusula no afectará los derechos y obligaciones estipulados en otras secciones del Contrato, incluyendo la obligación de informes. Asimismo, ambas Partes se comprometen a mantener la confidencialidad de la información sensible revelada durante el proceso de auditoría y supervisión, salvo en la medida en que la divulgación sea requerida por ley y a seguir las acciones en términos de la cláusula de Confidencialidad del presente Contrato.

## **DÉCIMA SEGUNDA. INDEMNIZACIÓN.**

12.1 El Prestador se obliga a sacar en paz y a salvo y en su caso a indemnizar al Cliente contra cualquier demanda, reclamación, acción legal, daño y/o perjuicio interpuesto y/o reclamado por cualquier tercero en contra del Cliente como resultado de un acto y/u omisión que le sea imputable al Prestador, incluyendo de manera no

limitativa por violaciones a cualquier derecho de propiedad intelectual o industrial de terceros.

12.2 El Prestador se obliga a sacar en paz y a salvo, así como, en su caso, a indemnizar al Cliente de todo daño, perjuicio, demanda, reclamación y/o sanción, por actos y/u omisiones imputables al Prestador y/o por cualquier incumplimiento del Prestador a sus obligaciones derivadas del presente Contrato y/o la legislación aplicable. En este supuesto, las Partes acuerdan que el Cliente podrá retener cualquier Contraprestación que adeude o deba pagar al Prestador conforme al presente Contrato y adicionalmente podrá aplicar las mismas de manera directamente para hacer frente a ello, incluyendo para cubrir todo gasto y/o indemnizaciones, lo anterior sin responsabilidad para el Cliente.

MR  
mr

12.3 Las Partes acuerdan en limitar la responsabilidad del Cliente por pérdidas, daños y/o perjuicios derivados y/o como consecuencia de la falta de cumplimiento por parte del Cliente a sus obligaciones previstas en el presente Contrato, a la cantidad máxima acumulada equivalente a la Contraprestación de 2 (dos) meses de los Servicios.

12.4 Asimismo, las Partes acuerdan expresamente que, con respecto a los servicios de telemedicina incluidos o previstos en la Plataforma, el Prestador asume plena y exclusiva responsabilidad sobre su desarrollo, funcionamiento, contenido y difusión. En virtud de lo anterior, el Prestador se obliga irrevocablemente a responder y sacar en paz y a salvo al Cliente, así como a sus representantes, directivos, empleados, afiliados y agentes, frente a cualquier demanda, reclamación, acción legal, sanción, multa, daño, perjuicio o contingencia que pudiera surgir como consecuencia directa o indirecta de los servicios de telemedicina.

Esto incluye, de manera enunciativa pero no limitativa, cualquier afectación causada a los Usuarios (según dicho término se define en el Anexo 1 del presente Contrato) derivada de la calidad, veracidad, integridad, precisión o uso indebido de la información contenida en los servicios de telemedicina, o de cualquier fallo, error u omisión en la prestación de dichos servicios. El Prestador también asume la obligación de indemnizar al Cliente por cualquier gasto, costo o erogación que éste pudiera enfrentar como resultado de las reclamaciones o procedimientos mencionados, incluyendo honorarios legales, costas judiciales y cualquier otro desembolso razonable en que incurra para su defensa.

Para efectos del presente Contrato, se entenderá por "telemedicina" cualquier servicio, herramienta, plataforma o funcionalidad que permita la provisión de atención médica, consultas, diagnósticos, tratamiento o seguimiento a distancia, mediante el uso de tecnologías existentes o por existir de la información y la comunicación, incluyendo pero no limitándose a videollamadas, chats en tiempo real, transmisión de datos médicos, prescripción de medicamentos, emisión de diagnósticos y cualquier otra interacción virtual entre profesionales de la salud y los Usuarios.

### **DÉCIMA TERCERA. DOMICILIOS Y CORREOS ELECTRÓNICOS.**

13.1 Las Partes señalan como sus domicilios y correos electrónicos para oír y recibir notificaciones en torno al presente Contrato los que se indican a continuación:

#### **El CLIENTE**

**Grünenthal de México, S.A. de C.V.**

Atn. Brenda Abigail Garcia López

Periférico Sur No. 5991

Col. Arenal Tepepan

Alcaldía Tlalpan

C.P. 14610, Ciudad de México.

brenda.garcia@grunenthal.com

*Mr*  
mr

*Con copia necesaria para*

Grünenthal de México, S.A. de C.V.

Atn. Mauricio Alfredo Rodríguez González

Gerencia Legal

Insurgentes Sur No. 2475, Piso 16,

Col. Tizapán, C.P. 01090,

Alcaldía Álvaro Obregón, Ciudad de México.

mauricio.rodriguez@grunenthal.com

#### **El Prestador**

**BETTERFLY MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.**

Atn. Francisco Riveros Cantuarias

Avenida Insurgentes Sur No. 863, Piso 190,

Alcaldía Benito Juárez, Col. Nápoles,

Ciudad de México, México, C.P. 03810

friveros@betterfly.com

13.2 Las Partes podrán señalar un nuevo domicilio o número o correo electrónico dando un simple aviso por escrito a la contraparte con por lo menos 5 (cinco) días naturales de anticipación a la fecha efectiva de modificación.

13.3 Las Partes acuerdan que el correo electrónico también será un medio válido de comunicación.

### **DÉCIMA CUARTA. CESIÓN.**

14.1 Las Partes no podrán ceder y/o transferir sus derechos y/u obligaciones derivadas del presente Contrato y sus Anexos a cualquier tercero sin el consentimiento previo y por escrito por parte de la otra Parte, el cual no será negado de manera injustificada, lo anterior deberá materializarse con un aviso previo y por escrito a la otra Parte con por lo menos 10 (diez) días naturales de anticipación a la fecha efectiva de cesión o transmisión.

14.2 El Prestador no podrá ceder, ni parcial ni totalmente, derecho u obligación alguno derivado del presente Contrato sin contar con la previa autorización por escrito del Cliente.

*Mr*  
mr

14.3 El Prestador no podrá subcontratar todo o parte de los Servicios.

#### **DÉCIMA QUINTA. SUPREMACÍA.**

15.1. El presente Contrato prevalecerá, en su caso, sobre cualquier otro acuerdo oral o escrito celebrado entre las Partes en relación con el objeto del mismo, incluyendo de manera no limitativa, sobre cualesquiera términos y condiciones de venta y/o de prestación de servicios y/o cotización del Prestador.

#### **DÉCIMA SEXTA. CONFLICTO DE INTERESES.**

16.1. Las Partes acuerdan y se comprometen que, a efecto de evitar un potencial conflicto de interés, harán su mejor esfuerzo para informar de manera inmediata a la otra Parte sobre cualquier relación directa o indirecta entre el Prestador, cualquier director del Prestador o cualquier empleado de éste que preste servicios de manera directa o indirecta para el Cliente o cualquier afiliada o subsidiaria del mismo.

#### **DÉCIMA SÉPTIMA. DE LA POLÍTICA DE ÉTICA EMPRESARIAL. DEL BENEFICIO POR LOS SERVICIOS.**

17.1. El Prestador en este acto manifiesta que sus trabajadores, empleados o dependientes no han hecho ni harán o ayudarán, en relación con este Contrato y/o la prestación de los Servicios, pago, préstamo, regalos, promesa u ofrecimiento alguno de gratificaciones en dinero o cualquier otro valor (i) para uso o beneficio de cualquier empleado del Cliente, funcionario de gobierno o sus organismos descentralizados, o (ii) cualquier otra persona que beneficie del progreso de sus Servicios.

#### **DÉCIMA OCTAVA. LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO.**

18.1 Con el fin de dar cumplimiento a las normas legales vigentes y procedimientos del Cliente en materia de prevención del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo, de manera voluntaria el Prestador declara lo siguiente:

(i) Que no admitirá que terceros efectúen depósitos en sus cuentas con fondos provenientes de las actividades ilícitas contempladas en la legislación aplicable, ni efectuará transacciones destinadas a tales actividades o en favor de personas relacionadas con las mismas.

(ii) Que no se encuentra en las listas internacionales vinculantes de conformidad con el derecho internacional, listas de la Organización de las Naciones (ONU), o en las listas de la *Office of Foreign Assets Control* (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de América, estando el Cliente facultado para efectuar las verificaciones que considere pertinentes y para dar



por terminado el presente Contrato verifica que el Prestador se encuentra MR incluido en dichas listas. mr

**(iii)** Que toda la documentación e información aportada para la celebración y ejecución del presente Contrato con el Cliente es veraz y exacta, estando el Cliente facultado para efectuar las verificaciones que considere pertinentes y para dar por terminado el presente Contrato si verifica y/o tiene conocimiento de que parte o la totalidad de la información y/o documentación aportada por el Prestador no cumple con lo previsto en el presente inciso.

**(iv)** Que no existe en contra del Prestador investigaciones o procesos penales por delitos dolosos, estando el Cliente facultado para realizar las verificaciones que considere pertinentes en bases de datos públicas nacionales o internacionales y para dar por terminado el presente Contrato si verifica que el Prestador es sujeto de o se encuentra bajo investigaciones o procesos o existen información en las citadas bases de datos que puedan causar o generar riesgo legal o de reputación alguno para el Cliente.

18.2 El Prestador acepta, entiende y conoce, de manera voluntaria e inequívoca, que el Cliente, en cumplimiento de su obligación legal de prevenir y controlar el lavado de activos y la financiación del terrorismo, podrá terminar unilateralmente el presente Contrato en cualquier momento y sin previo aviso, cuando el nombre del Prestador y/o cualquiera de sus accionistas, socios, representantes o partes relacionadas llegare a ser o estar: **(i)** vinculado por las autoridades nacionales e internacionales en cualquier tipo de investigación o procedimiento por delitos de narcotráfico, terrorismo, secuestro, lavado de activos, financiación del terrorismo y administración de recursos relacionados con actividades terroristas u otros delitos relacionados con el lavado de activos y financiación del terrorismo; **(ii)** incluido en la lista de la Organización de las Naciones (ONU) o las listas de la *Office of Foreign Assets Control* (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de América, y/o en cualquier otra lista pública o administrada por cualquier autoridad nacional o extranjera; **(iii)** condenado por autoridades nacionales o internacionales en cualquier tipo de proceso judicial relacionado con la comisión de los anteriores delitos; o **(iv)** señalado públicamente por cualquier medio de amplia difusión nacional o internacional, incluyendo sin limitarse a ello, Prensa, Radio o televisión, como investigados por delitos de narcotráfico, terrorismo, secuestro, lavado de activos, financiación del terrorismo y administración de recursos relacionados con actividades terroristas u otros delitos relacionados con el lavado de activos y financiación del terrorismo y/o cualquier delito colateral o subyacente a éstos.

#### **DÉCIMA NOVENA. POLÍTICAS ANTI-FRAUDE Y ANTI-CORRUPCIÓN.**

19.1 El Cliente es una compañía que se maneja bajo los más altos estándares de ética, por lo que no realiza ningún tipo de conductas corruptas, siendo deber del PRESTADOR actuar de forma similar.

Por lo anterior, el Prestador declara conocer y se obliga a firmar y a cumplir el Código de Conducta de Socios Comerciales del Cliente, que se adjunta a este Contrato como "Anexo 2".

Mr  
mr

19.2 La presente cláusula es elevada por las Partes a carácter esencial y determinante de la celebración del presente Contrato y convienen que el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones aquí previstas facultará a Cliente para dar por terminado el presente Contrato sin responsabilidad alguna para éste, sin más trámite ni gestión que una notificación escrita dirigida al Prestador, sin perjuicio de los demás derechos y acciones que le asistan al Cliente de conformidad con las leyes aplicables o el presente Contrato.

#### **VIGÉSIMA. NO EXCLUSIVIDAD.**

El presente Contrato no otorga la exclusividad al Prestador para llevar a cabo los Servicios objeto del presente Contrato, por lo que el Cliente podrá, en cualquier momento contratar con cualesquier otras personas para que lleven a cabo dichos o similares Servicios si así lo considera pertinente y sin necesidad de aviso al Prestador.

#### **VIGÉSIMA PRIMERA. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES.**

Mediante la firma del presente Contrato y en cumplimiento a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares vigente, las Partes se obligan a mantener con carácter de confidencial toda la información que les sea proporcionada y que pudiera considerarse como datos personales y/o datos personales sensibles, así como a adoptar las medidas de seguridad que se requieran para evitar su divulgación a terceros en los términos de la Ley antes referida el "Anexo 3" y forma parte integrante del presente Contrato, en el entendido de que los datos de los Usuarios, serán compartidos por el Cliente.

Por otra parte, el Prestador declara y garantiza que cumple con todas las leyes y regulaciones aplicables al tratamiento de datos personales y políticas de seguridad de la información. En este sentido, el Prestador será el responsable total y exclusivo del tratamiento de los datos personales que se realice en virtud del presente Contrato, incluyendo pero no limitándose a su recolección, almacenamiento, uso, divulgación y protección.

En atención de lo anterior, el Prestador asume la obligación de implementar y mantener medidas de seguridad administrativas, técnicas y físicas adecuadas para garantizar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los datos personales de los Usuarios. Asimismo, el Prestador se obliga a sacar en paz y a salvo al Cliente, sus representantes, directivos, empleados y afiliados, frente a cualquier reclamación, demanda, sanción, daño o perjuicio que pudiera surgir como consecuencia de un acceso no autorizado, pérdida, alteración, divulgación indebida o cualquier otra vulneración de la seguridad de los datos personales.

## VIGÉSIMA SEGUNDA. LEGISLACIÓN APLICABLE Y JURISDICCIÓN.

22.1 Las Partes acuerdan que el derecho de fondo aplicable al presente Contrato son las leyes comerciales de México.

22.2 Las Partes acuerdan que cualquier desavenencia, disputa y/o controversia relacionada o derivada del presente Contrato se someterá a la jurisdicción y competencia de los tribunales de la Ciudad de México, México, renunciando expresamente a cualquier otro fuero y jurisdicción que les pudiese corresponder en razón de sus domicilios presentes o futuros o por cualquier otra razón.

22.3. Las Partes manifiestan que en la celebración del presente Contrato no ha intervenido ni mediado dolo, violencia, lesión, error, mala fe o cualquier otro vicio del consentimiento, por lo que enteradas las Partes del contenido y alcance del presente Contrato, lo firman. Las Partes acuerdan que el presente Contrato se podrá firmar de forma autógrafa y/o electrónica, en este último caso conforme a lo previsto, de manera no limitativa, los artículos 89 y 97 del Código de Comercio. Las Partes ratifican que en caso de suscribir el presente documento con sus firmas electrónicas a través o mediante la intervención y/o certificación de la aplicación y/o el proveedor conocido como "adobe sign", las mismas serán consideradas y asumidas como generadas a través de un dispositivo de alta fiabilidad, fidelidad y confiabilidad, y, por lo tanto, dichas firmas electrónicas serán tratadas, para propósitos de validez, exigibilidad y admisibilidad, como si fuesen firmas autógrafa.

Leído que fue el presente instrumento y enteradas las Partes de su contenido, alcance y fuerza legal, lo firman de conformidad en la Ciudad de México, a los 24 días de septiembre de 2024.

### EL "Cliente"

Grünenthal de México, S.A. de C.V.

*mauricio rodriguez*

[mauricio rodriguez \(26 sept.. 2024 10:25 MDT\)](#)

Mauricio Alfredo Rodríguez González  
Representante.

*Wladimir Svierovich*

[Wladimir Svierovich \(26 sept.. 2024 11:18 MDT\)](#)

Wladimir Svierovich Pasquel  
Representante.

### El "Prestador"

Betterfly México, S. de R.L. de C.V.

*Francisco Riveros Cantuarias*

Francisco Riveros Cantuarias  
Representante.

## Anexo "1"

**Anexo "1"** del Contrato de Prestación de Servicios (el "Contrato") suscrito entre Grünenthal de México, S.A. de C.V. (el "Cliente") y Betterfly México, S. de R.L. de C.V. (el "Prestador" y junto con el Cliente, las "Partes").

*mr*  
mr

### Descripción y alcance de los Servicios:

El Prestador se obliga a llevar a cabo los siguientes Servicios:

- La Promoción del bienestar de las personas y colaborados del Cliente (los "Participantes" o "Usuarios") poniendo a disposición su Plataforma (según dicho término se define más adelante), en virtud de la cual ofrece a los Participantes diversas actividades de bienestar, beneficios, seguros, incentivos y ayuda a la comunidad por medio de diversas causas de impacto social, siempre a través de la promoción de la vida sana, activa, el deporte y la salud;
- Para cumplir con el objetivo indicado, el Prestador desarrolla, entre otras que se incorporarán de tiempo en tiempo a través de la actualización de la Plataforma, las siguientes actividades (las "Actividades"):
  - a) Operar, mantener y actualizar una plataforma de beneficios de bienestar para sus clientes y usuarios, que integra a distintos prestadores de servicios independientes de el Prestador, así como diferentes ofertas de productos, seguros, concursos y otros beneficios que se incorporan de tiempo en tiempo (la "Plataforma"), y
  - b) Generar un sistema de incentivos para los trabajadores del Cliente orientados a premiar conductas saludables.
- Por virtud de los Servicios, el Cliente asociará a los Participantes a la Plataforma, los cuales serán los beneficiarios o receptores de las Actividades, una vez que estos se encuentren debidamente registrados de forma posterior a la descarga de la aplicación móvil que forma parte de la Plataforma del Prestador.
- Como parte de los Servicios objeto del Contrato y descritos en el presente Anexo 1, sin perjuicio de otras prestaciones que el Prestador pueda otorgar de tiempo en tiempo, las cuales podrán complementar los Servicios descritos en el mismo, mediante anexos u otros instrumentos de similar naturaleza, o bien, incorporarse mediante desarrollos y actualizaciones propias de los Servicios, el Prestador se obliga a:
  1. Poner la Plataforma a disposición de las personas para que esta invite a los Participantes a llevar una vida activa y saludable a través de diversos medios e iniciativas;

2. Dirigir campañas comunicacionales y publicidad a los Participantes para invitarlos a involucrarse en las Actividades y Servicios indicados en la presente;
3. Monitorear las conductas de los Participantes, que se informen debidamente al Prestador, para así apoyar el desarrollo de conductas saludables de dichos Participantes;
4. Disponibilizar tokens o monedas ficticias en la plataforma, como entre otros denominados los "Betterflies" o "puntos", etc., para que puedan ser adquiridas o ganadas por los Participantes de diversas maneras definidas por el Prestador, con la finalidad de utilizarse dentro de la Plataforma en diversas iniciativas, causas sociales, actividades, concursos, servicios y otros usos que serán definidos por el Prestador como (los "Tokens"). Se deja expresa constancia que existen reglas para la acumulación de los "Tokens" que estarán definidas en los términos y condiciones para los Participantes que deberán aceptarse al momento de inscribirse en la Plataforma;
5. Según corresponda a una campaña publicada y disponible en la Plataforma, bajo parámetros y condiciones de conversión particulares, convertir las actividades saludables y calorías quemadas u otras estadísticas informadas por parte de los Participantes al Prestador en aportes que serán gestionados o entregados directamente por el Prestador;
6. Poner a disposición del Cliente un sistema que le permita monitorear las conductas informadas por los Participantes, para así conocer el nivel de involucramiento de los Participantes en la Plataforma o en diversas campañas en las cuales participan;
7. Permitir a los Participantes, que acepten expresamente mediante la plataforma, incorporarse en los seguros con los cuales el Prestador mantiene alianzas, con el fin de incentivar la vida saludable (los "Seguros"). El participante deberá aceptar expresamente los términos y condiciones particulares de dichos seguros que el Prestador le requiera a través de la Plataforma;
8. Poner a disposición de los Participantes una sección personal e intransferible en la cual cada uno de ellos podrá, según su plan, acumular puntos, beneficios, tickets promocionales o de regalo y otros activos que el Prestador o sus respectivas organizaciones o empleadores a través de la Plataforma del Prestador pondrán a su disposición ("Gift Cards"), sea que la sección "Gift Cards" se encuentre dentro de la misma Plataforma o bien en un aplicación móvil particular para dichos fines, según los planes y contratación que correspondan al Cliente;

9. Por su parte, de tiempo en tiempo, y de acuerdo a un precio a convenir específicamente en cada oportunidad, el Cliente podrá obtener del Prestador tarjetas de regalo, "gift cards" o cheque de regalo que podrán ser o no incorporado en la sección "Gift Card" con el fin de posibilitar al Participante correspondiente la adquisición de bienes o servicios de un proveedor particular de servicios o productos por un determinado monto;
10. Poner a disposición de los Participantes una sección personal e intransferible en la cual cada uno de ellos podrá acumular rifas y descuentos promocionales entre otros premios ("Premios"), y
11. Poner a disposición del Cliente un portal de clientes con hasta 3 usuarios para el manejo y asignación de beneficios, reportes de uso, entrega de puntos, entre otras propias de los Servicios.

Lo anterior, conforme a los Planes Betterflys que fueron puestos a consideración del Cliente, mismos que se adjuntan al presente y que forman parte integrante del Anexo 1 (el "Anexo Planes Betterfly").

**Nota 1:** La Contraprestación deberá ser pagada en la forma y en el tiempo a que se refiere la cláusula del Contrato denominada "Contraprestación" una vez que se hayan efectivamente ejecutado los Servicios en su totalidad. El precio del servicio será conforme la siguiente tabla:

| <b>PROPUESTA México<br/>225 Colaboradores</b>         | <b>PRECIO POR<br/>COLABORADOR<br/>3 beneficios</b> |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Precio por mes por usuario                            | \$79+IVA                                           |
| <b>GAMIFICATION</b>                                   |                                                    |
| Donaciones sociales                                   | Incluído                                           |
| Gamification: juegos y medallas                       | Incluído                                           |
| Descuentos                                            | Incluído                                           |
| <b>BENEFICIO FLEXIBLE</b>                             |                                                    |
| Meditación (HeadSpace)                                | 3 a elegir por el colaborador                      |
| Entrenamiento Físico(FitOn)                           |                                                    |
| Apoyo Educativo(Wited)                                |                                                    |
| Cursos de idiomas(Bussu)                              |                                                    |
| Cursos online(Udemy)                                  |                                                    |
| Telemedicina (Psicólogo, nutriólogo y médico general) |                                                    |
| Asesoría Legal (Meeting Lawyers)                      |                                                    |



| <b>PROPUESTA Costa Rica, Guatemala, Panamá, Honduras<br/>105 Colaboradores</b> | <b>PRECIO POR COLABORADOR<br/>3 beneficios</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Precio por mes por usuario                                                     | \$69+IVA                                       |
| <b>GAMIFICATION</b>                                                            |                                                |
| Donaciones sociales                                                            | Incluído                                       |
| Gamification: juegos y medallas                                                | Incluído                                       |
| <b>BENEFICIO FLEXIBLE</b>                                                      |                                                |
| Meditación (HeadSpace)                                                         | 3 a elegir por el colaborador                  |
| Entrenamiento Físico(FitOn)                                                    |                                                |
| Cursos de idiomas(Bussu)                                                       |                                                |
| Cursos online(Udemy)                                                           |                                                |

**Nota 2:** El Prestador tendrá la potestad unilateral e irrestricta para complementar, actualizar, seleccionar y reemplazar a cualquier proveedor, modificar total o parcialmente la oferta de estos Servicios y modificar los contratos que mantiene con cualquiera de ellos, siempre en el entendido de buscar las mejores alternativas para los Usuarios, lo cual hará del conocimiento del Cliente y en todo tiempo, con oportunidad, a fin de tomar las consideraciones que estime convenientes.

Este Anexo 1 surge y se sujeta a todos y cada uno de los términos y condiciones del Contrato y se suscribe en la Ciudad de México, en la misma fecha de firma del Contrato.

**EL "Cliente"**

Grünenthal de México, S.A. de C.V.

*mauricio rodriguez*

[mauricio rodriguez \(26 sept., 2024 10:25 MDT\)](#)

Mauricio Alfredo Rodríguez González

Representante.

*[Signature]*

[Wladimir Sviercovich \(26 sept., 2024 11:18 MDT\)](#)

Wladimir Sviercovich Pasquel

Representante.

**El "Prestador"**

Betterfly México, S. de R.L. de C.V.

*[Signature]*

Francisco Riveros Cantuarias

Representante.

## “Anexo Planes Betterfly”

### Objetivo

Brindar a los equipos de RH una herramienta transversal de beneficios todo-en-uno que **cubra todas las versiones de bienestar** para empoderar y fidelizar a sus colaboradores para que alcance su mejor versión



BETTERFLY

Ser la herramienta transversal que potencie el Plan de Bienestar de tu empresa para proteger, inspirar y fidelizar a sus colaboradores cubriendo **sus versiones de bienestar** :

| TIPOS DE BIENESTAR:                                        | Físico | Mental y emocional | Social y familiar | Financiero | Profesional | Impacto social |
|------------------------------------------------------------|--------|--------------------|-------------------|------------|-------------|----------------|
| Monitorea e incentiva hábitos saludables                   | ✓      | ✓                  |                   |            |             | ✓              |
| Seguro y protección personalizable en múltiples categorías |        |                    |                   | ✓          |             |                |
| Herramientas de Salud: General y Especializada             | ✓      | ✓                  | ✓                 | ✓          |             |                |
| Herramientas de Bienestar: Mental, Físico y Profesional    | ✓      | ✓                  | ✓                 | ✓          | ✓           |                |
| Realiza donaciones en fundaciones locales y regionales     |        |                    |                   |            |             | ✓              |
| Herramientas de bienestar con inclusión a Seres Queridos   |        |                    | ✓                 | ✓          |             |                |
| Crea comunidad a través de grupos, desafíos y rankings     | ✓      | ✓                  | ✓                 |            |             | ✓              |

BETTERFLY

## BIENESTAR EN SALUD: TELEMEDICINA

**medismart**  
(Live 24/7)

Medismart incluye Médico General + Psicología + Nutrición **todo en uno**, con uso de manera ilimitada sin costos adicionales y beneficio ampliable hasta 4 seres queridos adicionales.

**Psicología**

- Consultas ilimitadas de psicología
- Todo tipo de tratamientos relacionados a la salud mental, ansiedad, depresión, etc.
- Posibilidad de agendamiento con el mismo especialista.

**Medicina General**

- Telemedicina 24/7 ilimitada.
- Prevenir, detectar y tratar enfermedades comunes.
- Posibilidad de emitir órdenes y recetas

**Nutrición**

- Consultas ilimitadas
- Acompañamiento en todo tipo de enfermedades causadas por la alimentación



BENEFICIO DISPONIBLE EN APP Y COMPUTADOR

## DESARROLLO PROFESIONAL: EDUCACIÓN E IDIOMAS



- Acceso a 200 cursos en 15 campos empresariales
- Todo tipo de cursos desde habilidades blandas hasta duros. Incluye certificados

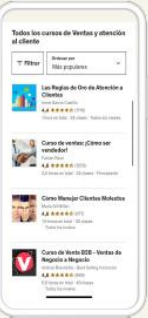


- Plataforma de reforzamiento escolar para 2 hijos
- Contenido creado por profesores expertos, con ejercicios y evaluaciones.



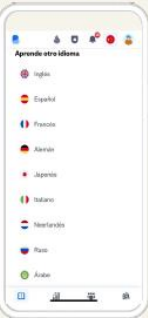
- 15 idiomas y 60k lecciones ilimitadas
- Plan de estudio personalizado de nivel A1 principiante a B2 intermedio avanzado. Incluye Certificado oficial de Busuu













BENEFICIOS DISPONIBLES EN APP Y COMPUTADOR

## BIENESTAR FÍSICO Y EMOCIONAL: FITNESS Y MENTE SANA

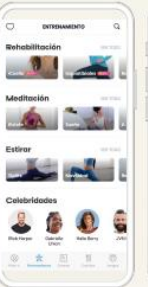


- Gimnasio virtual con +100 disciplinas de entrenamiento, nutrición y meditación.
- Couching con celebridades
- +1.250 contenidos y 65 entrenadores.



- Cursos de manejo de emociones con contenido para todos desde principiantes hasta avanzados.
- Recomendaciones personalizadas para incentivar hábitos saludables.













## BIENESTAR PERSONAL: ASESORÍA LEGAL



Plataforma de consulta legal que ofrece a los empleados servicio de chat y videollamada para resolver dudas legales instantáneamente desde su smartphone. El servicio es ilimitado, con respuestas en menos de dos minutos, envío de modelos de documentos legales y notificación de novedades jurídicas.

### Servicio ilimitado

### Atención en menos de 2 minutos

### Chat y videollamada

- Diferentes áreas del derecho con abogados expertos en cada materia: **Abogado Generalista, de Vivienda, de Fiscal, de Familia y de Consumo.**  
\*Se excluye derecho laboral para evitar conflicto de interés entre empresa y empleado\*
- Red de abogados locales con mínimo 5 años de experiencia
- Chat con capacidad para enviar todo tipo de documentos por parte de los usuarios y de los abogados.
- Programación de seguimiento de los casos.

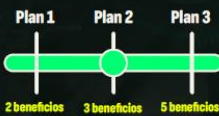
BENEFICIO DISPONIBLE EN APP Y COMPUTADOR



## Plan Regular

México

### 1 La empresa decide cuánto invertir



### 2 Cada colaborador elige sus beneficios



### 3 Cada colaborador gana gratis premios de protección en:



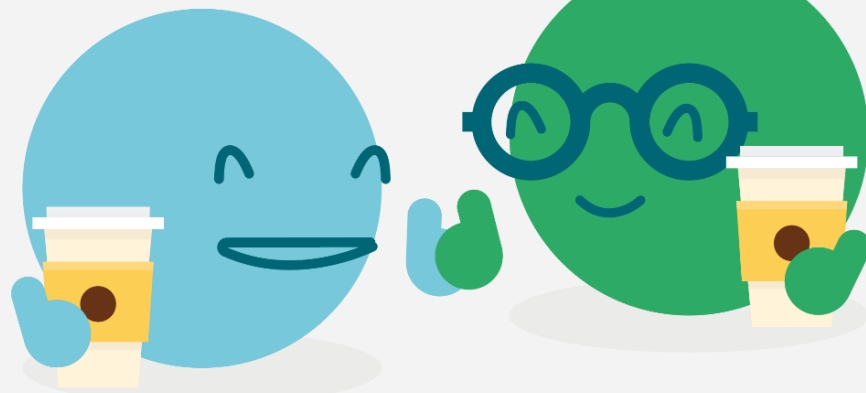
Anexo "2"  
Código de Conducta de Socios Comerciales de GRÜNENTHAL



## Código de Conducta para los Socios Comerciales de Grünenthal

Así que, ¿entiendo que  
debemos actuar de forma  
legal y respetuosa?

Sí, y nuestros  
socios comerciales  
también.



**Maximise business.  
Minimise risk.**





# Presentación del Código de Conducta de Grünenthal para Terceros (Socios de Negocios)

Grünenthal se compromete a llevar a cabo sus negocios a nivel mundial de conformidad con todas las leyes y normativas aplicables, actuar de acuerdo con los principios éticos más elevados y tratar a cualquier tercero con respeto e integridad. Esperamos que nuestros socios comerciales actúen de la misma manera.

El presente Código de Conducta («Código») no constituye una lista exhaustiva del marco jurídico aplicable al cual nuestros socios comerciales necesitan adherirse, sino que sólo tiene como finalidad enfatizar los aspectos más importantes para el Grupo Grünenthal.



## Código de Conducta para los Socios Comerciales de Grünenthal



### Expectativas

Grünenthal exige con contundencia que todos sus proveedores, distribuidores, revendedores, agentes, consultores y otros socios comerciales a nivel mundial (cada uno un «Socio Comercial» y de manera conjunta «Socios Comerciales») que lean con detenimiento el presente Código y que cumplan con este. Grünenthal adoptará las acciones que sean necesarias en cuanto tenga conocimiento de algún posible incumplimiento (tanto si es real como presunto). Todos los Socios Comerciales deben asegurar, de facto y contractualmente, que sus subproveedores y subcontratistas están vinculados a las mismas obligaciones estipuladas en el presente Código y que se adhieren a estas.

Se espera, de los Socios Comerciales (y se anima a ello) que se pongan en contacto con la Organización Encargada del Cumplimiento de Grünenthal en caso de tener alguna pregunta o cuestión en relación con el presente Código. La comunicación también se puede realizar de forma anónima mediante correo electrónico:

[compliance@grunenthal.com](mailto:compliance@grunenthal.com)

o en nuestra Línea de Ayuda sobre Cuestiones Éticas:

[ethicshelpline.grunenthal.com](mailto:ethicshelpline.grunenthal.com)



### Integridad

Esperamos de todos los Socios Comerciales que actúen con integridad y cumplan con todas las leyes y normativas aplicables cuando realicen negocios con Grünenthal o en nombre de esta. Los Socios Comerciales deben respetar las leyes y el marco regulador aplicable y obtener y mantener los documentos necesarios, por ejemplo, autorizaciones, certificados y aprobaciones por parte de las autoridades locales competentes.

Se debe fomentar que todos los empleados de un Socio Comercial informen de las sospechas de actividades ilegales en el entorno laboral, debiendo facilitarse esta información sin ningún tipo de amenaza de represalias, intimidaciones o ningún otro acoso por parte de los Socios Comerciales. Los Socios Comerciales investigarán y tomarán medidas correctivas en caso de ser necesario.

### Salud y seguridad

Grünenthal tiene un enfoque sistemático en cuanto a la salud y seguridad. Grünenthal espera que todos sus Socios Comerciales también aseguren el cumplimiento de los principios éticos más recientes mediante la implementación de un sistema de informes y administración interna segura para proteger la vida y la salud de sus empleados, vecinos y el ambiente.





# Respeto y justicia

Grünenthal espera de todos sus Socios Comerciales que traten a sus empleados y a todas las personas que actúen en su nombre de acuerdo con los principios éticos más elevados, adhiriéndose a todas las convenciones y leyes nacionales e internacionales sobre derechos fundamentales.

Los Socios Comerciales deben proporcionar un entorno laboral sin acoso ni discriminación por motivos de género, raza, nacionalidad, edad, religión, orientación sexual, identidad de género, apariencia física, origen social, discapacidad, afiliación sindical, estatus familiar u opiniones políticas.

Los mismos deben declarar que no emplean laboralmente personas menores de edad de acuerdo con los tratados internacionales y normativas locales e internacionales sobre el trabajo infantil.

## Código de Conducta para los Socios Comerciales de Grünenthal

### Protección de activos y confidencialidad

Todos los Socios Comerciales y todos los subcontratistas y/o individuos que actúen en nuestro nombre deben respetar los activos e información propiedad de Grünenthal, así como sus derechos de propiedad intelectual. Deben tratar toda la información recibida en el contexto de la relación comercial de forma estrictamente confidencial en la medida que dicha información no sea de dominio público o esté legalmente disponible a terceros. Además, se espera de los Socios Comerciales que protejan la información confidencial contra el acceso y uso no autorizado y la destruyan o devuelvan a Grünenthal una vez que ya no sea necesaria en la relación comercial.

### Anticorrupción y cumplimiento

Todas las formas de corrupción están terminantemente prohibidas, es decir, la oferta, otorgamiento o aceptación directa o indirecta de beneficios ilegítimos para generar, mantener o apresurar el negocio, lo que incluye sobornos. Todos los Socios Comerciales deben asegurar que no se intercambien ningún tipo de ventaja en el transcurso de sus relaciones comerciales. Los Socios Comerciales solo pueden facilitar donaciones, patrocinios, hospitalidades, remuneraciones y obsequios lícitos, adecuados, documentados y transparentes. Se deberán realizar controles internos más estrictos y con especial diligencia cuando se interactúe con funcionarios públicos.

Grünenthal espera de sus Socios Comerciales que implementen medidas internas adecuadas para la prevención de delitos económicos e infracciones administrativas, en función del tamaño, exposición a riesgos y los recursos financieros del Socio Comercial.

### Conflictos de intereses

Todos los Socios Comerciales y todos los subcontratistas y/o individuos que actúen en su nombre deben evitar conflictos de intereses con respecto a:

- sus actividades privadas,
- entidades en las que estos, sus familiares cercanos o asociados tengan interés comercial o financiero,
- sus actividades comerciales con otras partes y su parte en la relación comercial con Grünenthal.

Los conflictos de intereses existentes se deben comunicar inmediatamente a Grünenthal.

### Competencia leal

Todos los Socios Comerciales y todos los subcontratistas y/o individuos que actúen en su nombre deberán adherirse a las leyes de competencia y antimonopolio aplicables para garantizar una competencia leal. Ningún Socio Comercial puede alcanzar directa o indirectamente ningún acuerdo ilegal con sus competidores ni puede intercambiar información confidencial, por ejemplo, sobre mercados, clientes, estrategias, precios y similares. Todos los Socios Comerciales y todas las personas que actúen en su nombre pueden participar en licitaciones públicas y procedimientos de licitación del sector privado, siempre y cuando estos sigan estrictamente las leyes y normativas aplicables de la organización de licitaciones.

### Libros, registros y declaraciones fiscales exactas

Se exige a los Socios Comerciales que mantengan libros y registros exactos, y que realicen todas las declaraciones fiscales exigibles, lo que es indispensable para gestionar un negocio transparente y lícito de manera sostenible. Grünenthal espera de todos sus Socios Comerciales que sean agentes de mercado confiables y que actúen con la máxima diligencia en estos aspectos.

### **Derechos aduaneros y sanciones/controles de exportación**

Todos los Socios Comerciales deben garantizar que sus asuntos aduaneros sean gestionados por personal competente y cumplan con todos los derechos aduaneros aplicables. Los Socios Comerciales deben monitorizar constantemente los desarrollos más recientes para asegurar que se sigan estrictamente las normativas de sanción y controles de exportación actuales.

### **Medio Ambiente**

Los Socios Comerciales deben cumplir con todas las normas medioambientales aplicables. Se deben obtener y mantener todos los permisos, licencias, registros de información y restricciones medioambientales requeridas y se deben seguir sus requisitos de presentación de informes y operativos.

Los Socios Comerciales deben tener sistemas en curso para asegurar un uso responsable y sostenible de los recursos naturales y la administración, movimiento, almacenamiento, reciclado, reutilización o gestión de desechos, emisiones de aire y vertidos de aguas residuales seguros. Todo desecho, agua residual o emisión con el potencial de impactar negativamente la salud ambiental y de los humanos será gestionado, controlado y tratado de forma adecuada antes de ser liberado en el ambiente. Los empleados deben protegerse de la sobreexposición a peligros químicos, biológicos y físicos.

### **Derechos humanos y estándares sociales para proveedores**

Todos nuestros Socios Comerciales deben respetar los derechos humanos reconocidos en las convenciones acordadas internacionalmente, incluida la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Cualquier forma de esclavitud, tortura, trabajo infantil o trato inhumano o degradante y las condiciones de trabajo que supongan una amenaza para la vida, la salud u otros derechos humanos, son inaceptables y deben evitarse en toda la cadena de suministro.

### **Protección de datos**

Todos los Socios Comerciales deben adherirse estrictamente a todas las leyes de protección de datos cuando recopilen, procesen, almacenen o de otro modo traten datos personales de sus empleados, de sus clientes, proveedores, socios comerciales y otros asuntos de datos.

### **Obligación de informar**

Todos los Socios Comerciales deben informar sobre cualquier sospecha de un incumplimiento material de cualquier obligación que surja en relación con el presente Código, lo que incluye en relación a sus subproveedores y subcontratistas, informar a su contacto comercial de Grünenthal o a la organización encargada del cumplimiento de Grünenthal.

### **Derechos de auditoría**

Grünenthal tiene el derecho de auditar a los Socios Comerciales y de acceder a todos los documentos pertinentes con respecto a las obligaciones de un Socio Comercial según el presente Código. Grünenthal informará al Socio Comercial sobre la fecha, horario, ubicación y modalidades de la auditoría con antelación, teniendo debidamente en cuenta el interés comercial del Socio Comercial. Grünenthal se reserva el derecho a hacer que dicha auditoría sea realizada por una tercera parte independiente. Los gastos de la auditoría correrán a cargo del Socio Comercial si las sospechas de un incumplimiento material del presente Código resultan estar bien fundadas.

### **Derecho de resolución y daños y perjuicios**

Si hay un incumplimiento material del presente Código por parte de cualquier Socio Comercial, Grünenthal tiene el derecho de resolver la relación comercial con el Socio Comercial sin necesidad de notificación previa y con efecto inmediato. Grünenthal, según su criterio, puede (a) dar al Socio Comercial una advertencia escrita de su intención de ejercitar el derecho de resolución diez días antes de ejercitarlo; y (b) puede instar a que el Socio Comercial emita una declaración escrita sobre el asunto en cuestión, que Grünenthal puede tomar en consideración. Grünenthal tendrá derecho a obtener indemnización por todos los daños y perjuicios que surjan como consecuencia del ejercicio del presente derecho de resolución y cada incumplimiento del presente Código.

## Código de Conducta para los Socios Comerciales de Grünenthal

---



Por la presente reconocemos en nombre del Socio Comercial que este reconoce todas las obligaciones en relación con el presente Código de Conducta o que surjan de este y que cumplirá con este durante el tiempo que dure la relación comercial.

Miami, 25 septiembre 2024

Lugar, fecha

Signatario autorizado y sello de la empresa

Signatario autorizado (si corresponde) y sello de la empresa

Francisco Riveros  
Francisco Riveros (null)

### Anexo 3

#### CONTRATO DE PROCESAMIENTO DE DATOS

Este Contrato de Procesamiento de Datos ("CPD") es celebrado el 24 de septiembre de 2024 (la <sup>Mr</sup> <sub>mr</sub> "Fecha Efectiva del CPD")

#### ENTRE:

- (1) **Grünenthal de México, S.A. de C.V.**, empresa constituida y registrada en la Ciudad de México y cuya oficina se encuentra en Periférico Sur No. 5991, Col. Arenal Tepepan, Alcaldía Tlalpan, C.P. 14610, (en lo sucesivo denominadas en conjunto el "**Controlador de Datos**" o "**GRT**"); y
- (2) **Betterfly México, S. de R.L. de C.V.** constituida y cuya oficina se encuentra ubicada en Avenida Insurgentes Sur No. 863, Piso 190, Alcaldía Benito Juárez, Col. Nápoles, Ciudad de México, México, C.P. 03810 (el "**Proveedor**"). Su representante declara que cuenta con las facultades necesarias para la celebración de este contrato mismas que no le han sido revocadas o limitadas en forma alguna a la fecha de celebración del mismo.

Individualmente una "**Parte**" y conjuntamente las "**Partes**".

Tomando en cuenta las obligaciones mutuas establecidas en este instrumento, las Partes por este medio convienen en que los términos y condiciones establecidos más adelante deberán ser añadidos en un convenio modificadorio (según se define más adelante).

#### 1. General

- 1.1 Este CPD forma parte del Contrato de Prestación de Servicios celebrado entre el **Controlador de Datos**, según sea el caso, y el **Proveedor**, incluyendo cualquier otra forma en la que esté documentada la presente relación comercial entre las partes (en lo sucesivo el "**Contrato**"). Las referencias al Contrato serán interpretadas como incluyendo este CPD.
- 1.2 Para que no haya lugar a duda, las disposiciones de este CPD deberán sobreseer y prevalecer sobre cualesquier disposiciones del Contrato o de cualquier otro contrato entre las Partes respecto del procesamiento de Datos Personales.
- 1.3 Los términos utilizados en este CPD tendrán los significados establecidos en este CPD. Los términos con inicial mayúscula que no se definan de otra forma en este instrumento tendrán el significado atribuido a estos en el Contrato.
- 1.4 Excepto que se modifique como se indica más adelante, los términos del Contrato deberán permanecer en pleno vigor.

#### 2. Definiciones

En este CPD:

- 2.1 **"Legislación de Protección de Datos"** significa la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (LFPDPPP), su Reglamento y demás normatividad en materia de protección de datos personales aplicable y vigente en México;
- 2.2 **"INAI"** significa: el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales; y
- 2.3 **"Responsable", "Encargado", "Aviso de Privacidad", "Titular", "Datos Personales", "Vulneración de Datos Personales", "Tratamiento" y "Datos Personales Sensibles"** tendrán el mismo significado otorgado en la Legislación aplicable de Protección de Datos.

### **3. Tratamientos de Datos Personales**

- 3.1 Cada Parte confirma que, en el cumplimiento del Contrato, cumplirá con la Legislación de Protección de Datos Aplicable.
- 3.2 Las Partes reconocen que de conformidad con el Contrato resulta necesario que las mismas lleven a cabo los siguientes dos Tratamientos de Datos Personales:
  - 3.2.1 **Tratamiento 1.** El Tratamiento 1 consiste en una Remisión de Datos Personales concernientes a los empleados, clientes o cualquier tercero que determine GRT (en adelante, "Datos de GRT") por parte de GRT al Proveedor para que este lleve a cabo la entrega de bienes, o productos que GRT instruya de tiempo en tiempo para sus empleados, clientes o cualquier tercero.

Respecto al Tratamiento 1, el Proveedor adquirirá la condición de Encargado, mientras que GRT adquirirá la condición de Responsable.

### **4. Obligaciones del Tratamiento 1**

- 4.1 Mientras el Proveedor trate Datos Personales que son responsabilidad de GRT, el Proveedor no deberá:
  - 4.1.1 Transferir, modificar, rectificar o alterar los Datos Personales o divulgar o permitir la divulgación de los Datos Personales a cualquier tercero distinto a lo previsto por las instrucciones documentadas de GRT (ya sea en el Contrato o de otra forma) excepto que el Tratamiento sea requerido en virtud de una Ley aplicable al Proveedor, en cuyo caso el Proveedor deberá, en la medida permitida por dicha Ley, informar a GRT dicho requerimiento legal antes de dar tratamiento a los Datos Personales que son responsabilidad de GRT; y
  - 4.1.2 Subcontratar a cualquier Sub-Encargado distinto para tratar los Datos de GRT sin previo consentimiento de GRT. En el supuesto que GRT llegase a autorizar al Proveedor para que subcontrate a terceros para cumplir con los Servicios previstos en el Contrato, dicho Sub-Encargado quedará obligado a cumplir con las obligaciones de protección de datos personales establecidas para el Proveedor

previstas en el presente CPD. El Proveedor queda obligado a regular con sus terceros subcontratados dicha relación jurídica mediante la celebración de un contrato, de forma que el tercero subcontratado se sujete a las mismas condiciones que el Proveedor se ha sujetado con GRT. En el caso de incumplimiento por parte del tercero subcontratado, el Proveedor será plenamente responsable ante GRT en lo referente al cumplimiento de las obligaciones descritas en el presente Contrato y sus Apéndices.

- 4.2 El Proveedor reconoce que GRT ha puesto a su disposición su Aviso de Privacidad aplicable al tratamiento.
- 4.4 El Proveedor deberá guardar confidencialidad respecto de los Datos de GRT. Lo anterior, incluye la obligación de que el Proveedor celebre y mantenga vigentes convenios de confidencialidad con todas las personas, empleados propios y de terceros, que tengan acceso a los Datos de GRT. En caso de que los datos personales llegaren a hacerse del conocimiento de terceras personas por dolo, negligencia o mala fe imputable a el Proveedor, este será responsable de los daños y perjuicios que ocasionen a GRT, sin perjuicio de las responsabilidades y sanciones legales que deriven.
- 4.5 En el supuesto de que el Proveedor, para cumplir con los servicios objeto del presente CPD, requiera adherirse a servicios de Nube ofrecidos por terceros, será condición necesaria para que pueda adherirse a estos que: (i) que el Proveedor verifique que los terceros subcontratados cumplen con todas las obligaciones previstas en el artículo 52 del Reglamento de la LFPDPPP y (ii) que el Proveedor cumpla con las obligaciones que se le han impuesto en la presente cláusula para aquellas subcontrataciones que realice.
- 4.6 El Proveedor está obligado a mantener las medidas de seguridad administrativas, técnicas y físicas suficientes y necesarias para el efecto de cumplir con la obligación de protección de datos de personales exigidas por la Legislación de Protección de Datos.
- 4.7 El Proveedor se obliga, en caso de sufrir alguna Vulneración de Seguridad, entendiéndose por esta la pérdida o destrucción no autorizada; el robo, extravío o copia no autorizada; el uso, acceso o tratamiento no autorizado; o el daño, la alteración o modificación no autorizada, que pudiese afectar la confidencialidad, la integridad o la disponibilidad de los Datos de GRT, a informar a GRT respecto de lo ocurrido. La notificación a GRT deberá realizarse en un plazo máximo de 24 horas, contadas a partir de que se tuvo conocimiento de la vulneración, a la siguiente cuenta de correo [Datos.PersonalesMX@grunenthal.com](mailto:Datos.PersonalesMX@grunenthal.com) y deberá contener, por lo menos, la siguiente información:
- a) La naturaleza del incidente;
  - b) Los datos personales comprometidos;
  - c) Las recomendaciones para el Sujeto de Datos acerca de las medidas que éste pueda adoptar para proteger sus intereses;
  - d) Las acciones correctivas realizadas de forma inmediata, y
  - e) Los medios donde puede obtener más información al respecto.



- 4.8 Sin perjuicio de los derechos generales de GRT para auditar bajo el Contrato y además de dichos derechos, el Proveedor deberá poner a disposición de GRT, a su solicitud, toda la información necesaria para demostrar el cumplimiento de este CPD y permitir y contribuir con auditorías, incluyendo permitir que sus instalaciones, procedimientos y documentos de procesamiento sean enviados a los auditores de GRT para revisión, y contribuir con dichas auditorías, a efecto de asegurar el cumplimiento de la Legislación de Protección de Datos.
- 4.9 Una vez cumplida la prestación de servicios pactada y cuando ya no sean necesarios para continuar con el encargo realizado, los Datos de GRT serán suprimidos por el Proveedor, salvo que GRT le notifique por escrito que le haga la devolución de estos, al igual que cualquier soporte o documentos en que conste algún dato personal objeto del tratamiento.
- 4.10 El Apéndice 1 de este CPD establece las siguientes características del Tratamiento 1: La naturaleza y objeto del Tratamiento, el tipo de Datos Personales a los que tendrá acceso el Proveedor y categorías de los Titulares, según lo requerido por la Legislación de Protección de Datos. GRT podrá hacer modificaciones razonables al Apéndice 1 de este CPD mediante aviso por escrito al Proveedor de tiempo en tiempo, según GRT considere razonablemente necesario cumplir con dichos requerimientos. Por lo que corresponde a las Partes, ninguna disposición establecida en el Apéndice 1 confiere derecho alguno o impone obligación alguna sobre cualquiera de las Partes.
- 4.11 En caso de reclamo relacionado con el Tratamiento 1 conforme al cumplimiento de este CPD, el Proveedor deberá defender y sacar en paz y a salvo a GRT, así como en su caso a indemnizarla al 100% (cien por ciento) de cualquier monto que este último tenga que pagar por multas o indemnizaciones derivadas de procesos administrativos, civiles o transacciones que resuelvan el o los reclamos correspondientes.

## **5. Varios**

- 5.1 Este CPD entrará en vigor a partir de la Fecha Efectiva CPD y terminará en la fecha que sea anterior entre: (i) el cese del Tratamiento de Datos Personales por el Proveedor y por parte de GRT; o (ii) la terminación del Contrato.
- 5.2 Si alguna disposición de este CPD es declarada inválida o inexigible en todo o en parte, por alguna autoridad competente, deberá (en la medida en que sea inválida o inexigible) ser considerada divisible, y la validez de las demás disposiciones de este CPD y el resto de la disposición correspondiente no deberá ser afectada. Las Partes deberán trabajar conjuntamente para sustituir dichas disposiciones inválidas.
- 5.3 Cualquier modificación a este CPD deberá ser válida únicamente si consta por escrito.
- 5.4 Este CPD deberá ser regido por las leyes de México.
- 5.5 Este CPD podrá ser firmado en cualquier número de ejemplares, cada uno de los cuales constituyen un original, pero que en su conjunto constituyen uno y el mismo contrato.

**En testimonio de lo cual, las Partes han firmado este Contrato de Procesamiento de Datos:**

En representación del Controlador de Datos

**GRUNENTHAL DE MÉXICO, S.A. DE C.V.**

Representado por:

Mauricio Alfredo Rodríguez González

Puesto: Representante Legal

Y

Wladimir Sviercovich Pasquel

Puesto: Representante Legal

En representación del Procesador de Datos

**BETTERFLY MÉXICO**

Representado por: Francisco Riveros

Cantuarias

Puesto: Representante Legal

Firma: mauricio rodriguez  
mauricio rodriguez (26 sept.. 2024 10:25 MDT)

Firma:

Wladimir Sviercovich  
Wladimir Sviercovich (26 sept.. 2024 11:18 MDT)

Francisco Riveros

Adjuntos de este CPD:

Los siguientes adjuntos forman parte integral de este CPD:

**Apéndice 1** Sobre los detalles de Procesamiento de Datos Personales

**Apéndice 1 del CPD**  
**Sobre los detalles de procesamiento de datos personales**

Este Apéndice 1 incluye ciertos detalles del Procesamiento de Datos Personales según sean requeridos por la Legislación de Protección de Datos.

**Parte 1**

- *Objeto y duración del Tratamiento de Datos Personales*

El objeto y duración del Tratamiento de datos Personales se establecen en este CPD y el Contrato.

- *La naturaleza y objeto del Tratamiento de Datos Personales*

**Tratamiento 1.** El Tratamiento 1 consiste en una Remisión de Datos Personales concernientes a los empleados, clientes o cualquier tercero que determine GRT (en adelante, "Datos de GRT") por parte

de GRT al Proveedor para que este lleve a cabo la entrega de bienes, productos o cualquier producto terminado que GRT instruya de tiempo en tiempo para sus empleados, clientes o cualquier tercero. Respecto al Tratamiento 1, el Proveedor adquirirá la condición de Encargado, mientras que GRT adquirirá la condición de Responsable.

- *Los tipos de Datos Personales que serán tratados*

Los datos personales procesados incluyen las siguientes categorías de datos (favor de especificar):

I. TRATAMIENTO 1.

Nombres  
Correos electrónicos  
RFC

Los datos personales procesados incluyen las siguientes categorías especiales de datos (favor de especificar):

Sí, datos de salud

- **Categorías de Titulares**

Las categorías de Titulares que se someterán al tratamiento por parte del Encargado pueden incluir:

- ☐ Consumidores
- ☐ Clientes y socios comerciales.
- ☒ Personal (empleados, voluntarios, consultores, trabajadores temporales, experiencia de trabajo)
- ☐ Proveedor, socios de negocios/comerciales y/o vendedores
- ☐ Empleados y/o solicitantes de empleo
- ☐ Consultores y otros asesores profesionales
- ☐ Otras personas físicas. Especifique aquí:

- **Categorías de la Información o Datos Personales**

Los tipos de Información o Datos Personales que se someterán a tratamiento por parte del Encargado pueden incluir:

- ☒ Información de identificaciones personales (por ejemplo, nombre, apellido, título, cargo, etc.)
- ☒ Información de contacto (Por ejemplo, correo electrónico, teléfono, dirección, etc.)
- ☒ Datos de tráfico y otros relacionados (como números de identificación, datos de ubicación, identificadores en línea) necesarios para identificar a un suscriptor o usuario (Por ejemplo, dirección IP, cookies)
- ☐ Datos que revelen información racial u origen étnico, opinión política, creencias filosóficas o religiosas, o pertenencia a cámaras y sindicatos.
- ☐ Imágenes y/o videos a partir de los cuales los individuos puedan ser identificados
- ☐ Información Financiera (Por ejemplo, información de la tarjeta de crédito o información de la cuenta bancaria)
- ☐ Información concerniente a la salud (como información relacionada a la salud física o mental de un individuo)

☐ Otra. Especifique aquí:

- *Periodo de Retención de Datos Personales*

- A) De conformidad con las instrucciones de GRT o si no hay instrucción en contrario,
- B) Una vez cumplido el objeto del Contrato, el Proveedor deberá eliminar dentro de las siguientes 24 horas, los datos personales tratados en cumplimiento al mismo. GRT podrá en cualquier momento, solicitar evidencia de lo anterior.

- **Contacto clave de protección de datos o contacto de DPO:**

|                     |                                                                                                     |                              |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|                     | <u>En representación de GRT:</u>                                                                    | <u>En representación del</u> |
|                     |                                                                                                     | <u>Procesador:</u>           |
| Correo electrónico: | <a href="mailto:Datos.PersonalesMX@grunenthal.com">Datos.PersonalesMX@grunenthal.com</a>            | privacy@betterfly.com        |
| Domicilio:          | Periférico Sur No. 5991<br>Col. Arenal Tepepan<br>Alcaldía Tlalpan<br>C.P. 14610, Ciudad de México. |                              |

#### Anexo N°4

#### NIVELES DE SERVICIO, SLA Y CUMPLIMIENTO.

### Indisponibilidad/Disponibilidad de la Aplicación Móvil y Portal de Cliente:

El porcentaje de indisponibilidad se mide como la división entre la cantidad de minutos de indisponibilidad en el mes y la cantidad de minutos totales de cada mes calendario. Se considerará como indisponibilidad cuando los servicios core de la aplicación y del portal de clientes dejen de funcionar por problemas o errores atribuibles al Proveedor. *Mr*  
mr

La disponibilidad (1 - % de indisponibilidad) de la aplicación móvil y portal de clientes, para cada uno, medido por separado, será de un 99,5% del tiempo o mayor.

Se excluyen de los tiempos de indisponibilidad: **(a)** Problemas causados por factores ajenos al Proveedor, incluyendo, pero sin limitación, problemas de telecomunicaciones, acceso a internet o problemas más allá de la red donde el Proveedor ejerce un control, caídas del proveedor de nube, y problemas de fuerza mayor no atribuibles al Proveedor, **(b)** Tiempos de baja del servicio por mantenciones programadas, las cuales serán notificadas con a lo menos 24 horas, **(c)** Mantenciones de emergencia **(d)** Si el tiempo de baja es menor a 5 minutos.

### Tiempos de mitigación de Soporte:

- Tiempo primera respuesta: menos de 5 minutos
- Tiempo de mitigación de casos bajo / medio impacto: menos de 5 días hábiles
- Tiempo de mitigación de casos de alto impacto: menos de 10 horas hábiles.

Se entiende como caso alto impacto aquel que imposibilita a un grupo mayor al 25% de los usuarios a usar la App en forma normal, casos de medio impacto aquellos que imposibilitan del uso normal de la app entre el 10% y 25% de los usuarios. Casos de bajo impacto aquellos que afecten a menos del 10% de los usuarios.

Los plazos se consideran a partir de la formalización de cualquier caso a través de los canales oficiales de soporte (ej. desde la aplicación móvil o portal de clientes).

En detalle, el plazo de aprobación que las tiendas Google Play y Apple App Store toman para aprobar las aplicaciones que publican en su sitio está fuera del control del Proveedor, y por lo tanto, queda fuera del plazo de este SLA.

# Contrato Servicios Betterfly - Grunenthal (V.23.09.2024 C.O)

Informe de auditoría final

2024-09-26

|                    |                                              |
|--------------------|----------------------------------------------|
| Fecha de creación: | 2024-09-25                                   |
| Por:               | Brenda Garcia (Brenda.Garcia@grunenthal.com) |
| Estado:            | Firmado                                      |
| ID de transacción: | CBJCHBCAABAAGZ8b4fh1sQm-PMTrqfZdRC7R9O5t8vaP |

## Historial de “Contrato Servicios Betterfly - Grunenthal (V.23.09.2024 C.O)”

-  Brenda Garcia (Brenda.Garcia@grunenthal.com) ha creado el documento.  
2024-09-25 - 17:32:51 GMT- Dirección IP: 148.244.179.210.
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a Francisco Riveros (friveros@betterfly.com) para su firma.  
2024-09-25 - 17:45:13 GMT
-  Francisco Riveros (friveros@betterfly.com) ha visualizado el correo electrónico.  
2024-09-25 - 17:47:35 GMT- Dirección IP: 104.28.110.106.
-  Francisco Riveros (friveros@betterfly.com) ha firmado electrónicamente el documento.  
Fecha de firma: 2024-09-25 - 20:30:24 GMT. Origen de hora: servidor.- Dirección IP: 104.12.69.205.
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a Mauricio Rodriguez (mauricio.rodriguez@grunenthal.com) para su aprobación  
2024-09-25 - 20:30:27 GMT
-  Mauricio Rodriguez (mauricio.rodriguez@grunenthal.com) ha visualizado el correo electrónico.  
2024-09-26 - 16:22:31 GMT- Dirección IP: 104.47.30.126.
-  El firmante Mauricio Rodriguez (mauricio.rodriguez@grunenthal.com) firmó con el nombre de mauricio rodriguez  
2024-09-26 - 16:25:56 GMT- Dirección IP: 148.244.179.210.
-  mauricio rodriguez (mauricio.rodriguez@grunenthal.com) ha aprobado el documento.  
Fecha de aprobación: 2024-09-26 - 16:25:58 GMT. Origen de hora: servidor.- Dirección IP: 148.244.179.210.
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a Wladimir Sviercovich (Wladimir.Sviercovich@grunenthal.com) para su aprobación  
2024-09-26 - 16:26:00 GMT

 Wladimir Sviercovich (Wladimir.Sviercovich@grunenthal.com) ha visualizado el correo electrónico.

2024-09-26 - 17:17:07 GMT- Dirección IP: 104.47.30.126.

 Wladimir Sviercovich (Wladimir.Sviercovich@grunenthal.com) ha aprobado el documento.

Fecha de aprobación: 2024-09-26 - 17:18:39 GMT. Origen de hora: servidor.- Dirección IP: 189.147.60.81.

 Documento completado.

2024-09-26 - 17:18:39 GMT